

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 207 del 17/05/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N. 111 del 17/05/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*. - **Annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara indetta con determinazione n° 159 del 14/04/2022.**

CUP: C82B18000110002

CIG: 9188059226

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione n. 84 del 31.07.2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*, redatto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo di Torano Castello (CS), per l'importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 455.000,00 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con deliberazione n. 15 del 16.02.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*, redatto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo, per l'importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 471.617,41 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 113.382,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con determinazione n° 159 del 14/04/2022 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato negli atti di gara;

-con la stessa determinazione si è stabilito di espletare le attività di gara assegnando alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i servizi inerenti l'indizione della procedura di gara in oggetto sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati di gara precisando che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

-che il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 23/05/2022;

Dato atto che con corrispondenza pervenuta via PEC, acclarata agli atti in data 16/05/2022 al prot. n° 2582, il progettista Ing. Giuseppe Cervarolo ha richiesto un'ulteriore rimodulazione del progetto esecutivo a fronte degli ultimi aumenti dei prezzi delle materie prime, per rendere l'opera perfettamente eseguibile senza pregiudicarne la finalità del finanziamento;

Verificata la sussistenza nel caso specifico dei presupposti di legge per procedere all'annullamento in autotutela dell'indizione di gara ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n° 241/1990 e s.m.i., il quale recita espressamente che: *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in*

cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”;

Ricordato che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottendono alle procedure ad evidenza pubblica quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un interesse attuale;

Considerato che il proseguo della procedura senza dar corso all'annullamento sopra enunciato, rischia di aprire un contenzioso tra la Stazione appaltante e i soggetti che legittimamente aspirano ad aggiudicarsi i lavori, con un protrarsi dei tempi per la conclusione del procedimento e conseguente ritardo nella conclusione dei lavori per il soddisfacimento dell'esigenza pubblica a cui sono rivolti;

Rilevato che l'annullamento d'ufficio in autotutela in tale stato procedurale non lede gli interessi dei concorrenti non essendo ancora trascorso il termine per la presentazione delle offerte ed avendo l'Amministrazione tempestivamente interrotto la procedura per una nuova valutazione degli atti di gara;

Ritenuto, quindi, necessario - in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte - addivenire all'annullamento in autotutela delle procedure di gara in oggetto;

Di stabilire che a seguito dell'annullamento degli atti di cui al precedente punto si ritiene revocata anche la propria determina a contrarre n° 159 del 14/04/2022;

Atteso che non è dovuta nel caso in esame alcuna comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della Legge n° 241/1990 in quanto intervenuto prima della celebrazione della gara;

Visto l'allegato Avviso di annullamento in autotutela della procedura di gara;

Di stabilire, altresì, che a breve e con apposito provvedimento del soggetto competente sarà indetta una nuova procedura di gara con le modalità che verranno indette dal Responsabile Unico del Procedimento previa rettifica e riapprovazione del progetto da parte dell'Organo competente;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.”, per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di procedere**, per le motivazioni espresse in premessa che vengono qui integralmente richiamate, anche se non materialmente riportate, all'annullamento d'ufficio in sede di autotutela ex art. 21-quinquies Legge n° 241/1990 e s.m.i., della determina a contrarre n° 159 del 14/04/2022 relativa alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 dei lavori di *“Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente”* - CIG: 9188059226, e di tutti i documenti alla stessa riconducibili concernenti la procedura di gara;
2. **di approvare** l'allegato Avviso di annullamento in autotutela della procedura di gara, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **di indire** a breve e con apposito provvedimento una nuova procedura di gara con le modalità che verranno determinate in via esecutiva dal Responsabile Unico del Procedimento;
4. **di dare atto** che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto l'annullamento in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
5. **di disporre**:
 - la trasmissione del presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
 - la pubblicazione del presente atto all'Albo OnLine dell'Ente per giorni n° 15 consecutivi;

- la pubblicazione del presente documento ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i. alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente;
6. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno – Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

